

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1251/2536	อัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	นาย เซน สันติกาล	โจทก์
	นาย เสรี หรือ เหลียง นิยมพันธ์ กับ พวก	
		จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 119		

ผู้ประกันทำสัญญาประกันจำเลยที่ 2 ที่ 3 ต่อศาลชั้นต้นเป็นฉบับเดียวกัน แล้ว
ผิดสัญญาประกัน ศาลชั้นต้นยอมมีอำนาจสั่งปรับผู้ประกันในคำสั่งเดียวกันได้ และ
เมื่อภายหลังผู้ประกันนำตัวจำเลยที่ 3 มาส่งศาลหลังวันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปรับผู้
ประกัน ศาลชั้นต้นยอมมีอำนาจที่จะมี คำสั่งลดจำนวนค่าปรับผู้ประกันเฉพาะจำเลย
ที่ 3 ลงโดยกำหนดเงื่อนไขว่า ต้องชำระค่าปรับดังกล่าวภายใน 1 เดือน และต้องไม่
ผิดนัดชำระค่าปรับสำหรับจำเลยที่ 2 ด้วยมิฉะนั้นให้ปรับเต็มตามสัญญาประกันอัน
เป็นเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวพันกับการปรับผู้ประกันในส่วนของจำเลยที่ 2 ที่อยู่ระหว่างผ่อน
ชำระค่าปรับกรณีผิดสัญญาประกันได้ตามที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรโดยอาศัยอำนาจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 โดยไม่จำเป็นต้องแยกคำสั่ง
ปรับผู้ประกันจำเลยที่ 2 และที่ 3 ออกจาก กัน

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสี่จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ พิพากษายกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยทั้งสี่ไว้ระหว่างฎีกา เว้นแต่จะมีประกันตัวไป นายเซนสันติกาล ผู้ประกันทำสัญญาประกันจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไปจากศาลชั้นต้น โดยศาลตีราคาประกันจำเลยคนละ 600,000 บาท ครั้นครบกำหนดนัดวันฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้ประกันไม่สามารถส่งตัวจำเลยทั้งสองต่อศาลได้ ศาลชั้นต้นเห็นว่า ผู้ประกันผิดสัญญาประกันและมีคำสั่งปรับผู้ประกันเต็มจำนวนตามสัญญาประกัน และออกหมายจับจำเลยทั้งสี่เพื่อนำตัวมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกา แต่จับไม่ได้ศาลชั้นต้นจึงอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2528 ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 3 และที่ 4 ยกฟ้อง ต่อมาวันที่ 15 และ 16 มกราคม 2529 ผู้ประกันยื่นคำร้องรวม 2 ฉบับ มีใจความว่าผู้ประกันติดตามนำตัวจำเลยที่ 3 มาส่งศาลไว้แล้ว ได้สอบถามจำเลยที่ 3 ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ไม่มาศาล เพราะไม่ได้รับหมายนัดของศาลเนื่องจากหมายนัดส่งไปยังก้านันต่างท้องที่กับจำเลยที่ 3 พักอาศัยอยู่ ผู้ประกันเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามหาจำเลยที่ 3 เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ศาลงดปรับหรือลดค่าปรับให้เหลือน้อยที่สุดศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ผู้ร้องเป็นผู้ประกันจำเลยที่ 2 ด้วย ศาลสั่งปรับสำหรับการประกันตัวจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 600,000 บาท ผู้ร้องยังไม่ได้ชำระค่าปรับเลย ได้เรียกผู้ร้องมาสอบถามแล้ว ผู้ร้องแถลงขอชำระค่าปรับ 300,000 บาท ภายในกำหนด 3 เดือน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนที่เหลือขอผิดชำระต่อไปในคราวหน้า จึงให้รอฟังผลการปฏิบัติเรื่องชำระค่าปรับของผู้ร้องก่อน วันที่ 16 เมษายน 2529 ผู้ประกันยื่นคำร้องว่า ขอนำเงินค่าปรับจำนวน 300,000 บาท วางชำระค่าปรับเฉพาะจำเลยที่ 2 ส่วนจำนวน 300,000 บาท ที่เหลือขออนุญาตชำระเป็นเดือน เดือนละ 20,000 บาท ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ารับเงิน 300,000 บาท ส่วนค่าปรับสำหรับจำเลยที่ 2 ที่ค้างอีก 300,000 บาท ให้ผ่อนชำระได้ในอัตราเงินเดือนละ 200,000 บาท ให้ชำระเดือนแรกภายในวันที่ 16

พฤษภาคม 2529 ชำระเดือนต่อ ๆ ไปภายในวันที่ 16 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะครบ
ผิบนัดเดือนใดให้บังคับคดีในค่าปรับที่ค้างทั้งหมดทันที และในวันเดียวกันนั้นผู้
ประกันยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นพร้อมกันอีกฉบับหนึ่งขอให้ศาลลดค่าปรับหรืองดปรับ
ในส่วนของจำเลยที่ 3 เนื่องจากผู้ประกันจับจำเลยที่ 3 ส่งศาลได้แล้ว ศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งว่าศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 3 ผู้ประกันจำเลยที่ 3 สามารถนำตัวจำเลยที่
3 มาส่งศาลได้ สมควรลดค่าปรับให้ ให้ปรับผู้ประกันสำหรับการประกันจำเลยที่ 3
เพียง 50,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าต้องชำระค่าปรับดังกล่าวภายในกำหนด 1 เดือน
และต้องไม่ผิบนัดการชำระค่าปรับสำหรับจำเลยที่ 2 ด้วย มิฉะนั้นให้ปรับเต็มตาม
สัญญาประกัน

ผู้ประกันอุทธรณ์ ขอให้ลดค่าปรับลงอีก และควรแยกสัญญาประกันจำเลยที่ 2
ออกจากจำเลยที่ 2 เงื่อนไขการชำระค่าปรับสำหรับจำเลยที่ 3 จึงไม่ควรผูกพันกับ
การชำระค่าปรับของจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ประกันฎีกาขอลดค่าปรับโดยอ้างเหตุผลว่า ศาลชั้นต้น
อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาวันที่ 11 ธันวาคม 2528 ผู้ประกันนำจำเลยที่ 3 มาส่งศาลชั้น
ต้นวันที่ 15 มกราคม 2529 โดยใช้เวลา 1 เดือน 4 วัน เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก
ตามหลักฐานที่ส่งศาล โดยมีได้รู้เห็นเป็นใจกับจำเลยที่ 3 จึงขอให้ลดค่าปรับลงอีก
และฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า คำสั่งศาลชั้นต้นเกี่ยวกับการปรับผู้ประกันเฉพาะจำเลยที่ 3 ให้
มีเงื่อนไขเกี่ยวพันกับการปรับผู้ประกันในส่วนของจำเลยที่ 2 เป็นการไม่ชอบนั้น
ตามข้อเท็จจริงได้ความว่า เดิมศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระ
ราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 97, 102 ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง
ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ให้จำคุกจำเลยทั้งสี่ตลอดชีวิตเปลี่ยนโทษจำคุก

ตลอดชีวิตจำเลยที่ 2 เป็นโทษจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 51
เพิ่มโทษจำเลยที่ 2 อีกกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
มาตรา 97 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 75 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง
โจทก์ของกลางริบ ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามพระ
ราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 วรรคสอง ให้จำคุกจำเลยที่
1 ที่ 2 ตลอดชีวิต ส่วนจำเลยที่ 3 ที่ 4 ให้ยกฟ้อง ของกลางริบ แต่ก่อนวันนัดฟังคำ
พิพากษาศาลฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีประกัน เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2526 ต่อมาศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาวันที่ 1 ตุลาคม 2528
จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่มาศาล ผู้ประกันอ้างว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 เปิดร้านค้าขายอยู่ที่อำเภอ
แม่สายจังหวัดเชียงราย ยังติดต่อไม่ได้ ศาลชั้นต้นเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาไป
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2528 จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่มาศาลโดยผู้ประกันอ้างว่าจำเลยที่ 2
ที่ 3 โทรเลขบอกว่าไม่สามารถมาศาลได้ เพราะติดรับเหมางาน ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่ง
ให้ปรับผู้ประกันออกหมายจับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาไป
วันที่ 11 ธันวาคม 2528 ถึงวันนัดจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่มา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ดำเนิน
การบังคับคดีตามสัญญาประกันเมื่อวันที่ 17 เดือนเดียวกัน วันที่ 15 มกราคม 2529
ผู้ประกันนำตัวจำเลยที่ 3 ส่งศาลชั้นต้นพร้อมกับยื่นคำร้องขอลดค่าปรับอ้างเหตุว่า
เหตุที่จำเลยที่ 3 ไม่ไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาตามนัดเพราะจำเลยที่ 3 ซึ่งมีภูมิลำเนา
อยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ไปทำงานที่ภาคใต้ ไม่ได้รับหมายนัดของ
ศาลชั้นต้น และยื่นคำร้องเพิ่มเติมลงวันที่ 16 มกราคม 2529 กับ 16 เมษายน 2529
ในความเดียวกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งลดค่าปรับผู้ประกันเฉพาะจำเลยที่ 3 เหลือจำนวน
50,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องชำระค่าปรับภายในกำหนด 1 เดือน และต้องไม่
ผิดนัดการชำระค่าปรับจำเลยที่ 2 ด้วย มิฉะนั้นให้ปรับเต็มตามสัญญาประกันศาลฎีกา
เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีมีอัตราโทษสูง ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่ 2 มี
กำหนด 75 ปี จำคุกจำเลยที่ 3 ตลอดชีวิตแม้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ แต่ผู้

ประกันจำเลยที่ 2 ที่ 3 ระหว่างฎีกาก็ฟังตระหนักว่าจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาประกันลงวันที่ 15 ธันวาคม 2526 มิฉะนั้นจะต้องถูกปรับคนละ 600,000 บาทเมื่อปรากฏต่อมาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่มาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาตามหมายนัดจนศาลชั้นต้นออกหมายจับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2528 แล้วผู้ประกันซึ่งผิดสัญญาประกันไม่นำตัวจำเลยที่ 2 ที่ 3 มาวางศาลตามนัด ก็ต้องชำระค่าปรับตามสัญญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ซึ่งบัญญัติว่า "ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอำนาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นควรโดยมิต้องฟ้อง" และเมื่อผู้ประกันทำสัญญาประกันจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นฉบับเดียวกันเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2526 ศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจสั่งปรับผู้ประกันเพราะเหตุผิดสัญญาประกันในคำสั่งเดียวกันได้และเมื่อภายหลังผู้ประกันนำตัวจำเลยที่ 3 มาส่งศาลชั้นต้นหลังวันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปรับผู้ประกันเป็นเวลา 1 เดือนเศษศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจที่จะมีคำสั่งลดจำนวนค่าปรับผู้ประกันเฉพาะจำเลยที่ 3 ภายในเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวพันกับการปรับผู้ประกันในส่วนของจำเลยที่ 2 ได้ ตามที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 119 นั้นเอง โดยไม่จำเป็นต้องแยกคำสั่งปรับผู้ประกัน กรณีผิดสัญญาประกันตัวจำเลยที่ 2 และที่ 3 ออกจากกันดังที่ผู้ประกันฎีกา นอกจากนี้เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาตามนัด จนทราบว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 ผู้ประกันจึงสามารถนำตัวจำเลยที่ 3 มาศาลหลังเกิดเหตุ 1 เดือนเศษที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นลดค่าปรับในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 จากจำนวน 600,000 บาท เหลือเพียง 50,000 บาท โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ประกันผ่อนชำระค่าปรับกรณีประกันผิดสัญญาประกันเฉพาะจำเลยที่ 2 ให้ครบตามกำหนดเวลาในคำร้องของผู้ประกันลงวันที่ 16 เมษายน 2529 นั้น แม้ฟังว่าผู้ประกันต้องเสียค่าใช้จ่ายติดตามตัวจำเลยมาศาล แต่ก็เห็นว่าเป็นคุณแก่ผู้ประกันอยู่แล้วศาลฎีกาไม่มีเหตุแก้ไข"

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-สมชัย สายเชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------